Nota sui termini di impugnazione del recesso — sig.ra E. Varisco

STUDIO MELANDRI E ASSOCIATI Consulenti del lavoro Via Solferino 8 — 25121 Brescia tel. 030 3751140 — studiomelandri@pec.it

Nostro rif. 2029/118 — Brescia, 14 maggio 2029

Spett.le Roccapiana Servizi S.r.l. Via Anelli 12 — 25015 Desenzano del Garda (BS) alla c.a. della dott.ssa Marta Bonetti, Direzione Risorse Umane

Oggetto: recesso del 11 maggio 2029, sig.ra Elisa Varisco (matr. 20841) — termini di impugnazione e scadenzario

1. Incarico

Con richiesta del 12 maggio scorso ci avete chiesto di indicare i termini entro i quali la lavoratrice può impugnare il licenziamento e le date da mettere sotto controllo nel vostro scadenzario. La presente nota si limita a questo. Non ci è stato chiesto, e non formuliamo qui, alcun giudizio sulla fondatezza dell’addebito né sulla regolarità del procedimento disciplinare, che restano di competenza del legale che seguirà l’eventuale contenzioso.

2. Documenti che ci avete trasmesso

Abbiamo esaminato la documentazione consegnataci in copia il 12 maggio 2029:

— estratto del codice disciplinare aziendale, edizione 2028, e verbale di affissione del 4 gennaio 2028 con le fotografie unite; — rapporto di Internal Audit RS-29/17, chiuso il 2 maggio 2029; — lettera di contestazione prot. 2029/RU/0415 del 3 maggio 2029 con la ricevuta di consegna sottoscritta; — messaggio di posta elettronica certificata della lavoratrice del 7 maggio 2029, prot. 2029/RU/0431, con il file delle giustificazioni; — verbale di audizione VD-2029/03 del 10 maggio 2029, sottoscritto dai presenti, e delega all’assistenza sindacale dell’8 maggio 2029; — lettera di licenziamento prot. 2029/RU/0444, datata 11 maggio 2029, e relativa ricevuta di consegna; — registro interno della posizione disciplinare 2029/03, estratto al 14 maggio 2029.

3. Data da cui si conta

Il termine di impugnazione del licenziamento è disciplinato dall’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Esso decorre dalla comunicazione del recesso al lavoratore, cioè dal momento in cui l’atto entra nella sfera di conoscenza del destinatario.

Dalla ricevuta unita alla lettera prot. 2029/RU/0444 risulta che l’originale è stato consegnato alla lavoratrice l’11 maggio 2029 alle ore 12:05, con sottoscrizione per ricevuta. La stessa data è annotata nel registro della posizione disciplinare. È questa la data che assumiamo come punto di partenza del computo.

4. Primo termine: sessanta giorni

Il primo termine è di sessanta giorni ed è a pena di decadenza. Entro tale termine l’impugnazione deve essere proposta con atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di contestare il licenziamento, e deve pervenire al datore di lavoro.

Computando i giorni di calendario ed escludendo dal computo il giorno iniziale, il termine si sviluppa così:

Riferimento	Data	Giorno del termine
consegna della lettera alla lavoratrice	11 maggio 2029 (venerdì)	dies a quo, non computato
primo giorno del termine	12 maggio 2029	1
fine del mese di maggio	31 maggio 2029	20
fine del mese di giugno	30 giugno 2029	50
scadenza	10 luglio 2029 (martedì)	60

Il sessantesimo giorno cade dunque martedì 10 luglio 2029, giorno feriale. Vi segnaliamo che rileva la data in cui l'atto di impugnazione perviene alla società, e non quella in cui la lavoratrice lo spedisce o lo consegna al proprio difensore: conviene quindi tenere sotto osservazione, oltre alla posta elettronica certificata aziendale, anche il protocollo di ingresso e la casella postale della sede, e annotare la data di arrivo su ogni pezzo che dovesse pervenire, anche se apparentemente irrilevante.

Alla data odierna non risulta pervenuta alcuna impugnazione, né a mezzo posta elettronica certificata né in forma cartacea; nel registro della posizione disciplinare non compare alcuna annotazione in ingresso successiva al 11 maggio 2029.

5. Secondo termine: centottanta giorni

L'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 prevede, dopo l'impugnazione, un ulteriore termine di centottanta giorni, anch'esso di decadenza, per il deposito del ricorso giudiziale o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

Poiché questo secondo termine decorre dall'impugnazione e non dal licenziamento, allo stato non è databile: manca il fatto da cui dovrebbe partire, cioè l'atto di impugnazione, del quale non conosciamo né l'esistenza né la data. Ogni scadenza che indicassimo oggi sarebbe arbitraria. Vi chiediamo quindi di trasmetterci copia dell'eventuale impugnazione il giorno stesso in cui dovesse arrivare, con la busta o con la ricevuta di consegna: il conteggio va rifatto in quel momento.

Aggiungiamo, per completezza dello scadenzario, che il termine di centottanta giorni non si sovrappone a quello di sessanta e non lo assorbe: sono due passaggi successivi, e il secondo si apre solo se il primo è stato rispettato.

6. Documenti che non abbiamo trovato nel fascicolo trasmesso

Segnaliamo, perché possiate integrare la raccolta prima di un'eventuale trasmissione al legale:

a) il testo del contratto collettivo applicato al rapporto. Nel fascicolo non c'è, e il codice disciplinare vi rinvia in più punti, in particolare all'articolo 6 in tema di termini per le giustificazioni. Va reperita l'edizione vigente al maggio 2029 e verificato che cosa preveda in materia di procedimento disciplinare;

b) l'estratto del fascicolo personale relativo a eventuali provvedimenti disciplinari anteriori. La Direzione ci riferisce che non ve ne sono, ma il documento non ci è stato consegnato;

c) una seconda prova della consegna del provvedimento, diversa dalla ricevuta sottoscritta l'11 maggio 2029;

d) qualsiasi comunicazione di impugnazione, che a oggi non esiste agli atti.

7. Osservazioni della Direzione

Riportiamo, come ci è stato chiesto, la posizione espressa dalla Direzione nell'incontro del 12 maggio. La Direzione ritiene di poter fare riferimento, quanto alla tempestività della contestazione, alla data della segnalazione automatica del 29 aprile 2029, e considera concluso l'iter difensivo con l'audizione del 10 maggio. La valutazione di questi profili non forma oggetto della presente nota.

Restiamo a disposizione per il ricalcolo dei termini non appena riceviate atti dalla lavoratrice o dal suo difensore, e per la predisposizione dello scadenzario in formato elettronico.

Distinti saluti

dott.ssa Chiara Melandri Consulente del lavoro — iscr. n. 1187, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia Studio Melandri e Associati